

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                                |       |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>3292/2532 | พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี  | โจทก์ |
|                                  | โจทก์ร่วม                      | โจทก์ |
|                                  | นาย เอนก หมอ ปา น              | โจทก์ |
|                                  | นาย นิพนธ์ หรือ ตั้ง ภิรมย์ โต | จำเลย |

ป.วิ.อ. มาตรา 30, มาตรา 163, มาตรา 216

สิทธิในการยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 216 เป็นสิทธิเฉพาะตัวของคู่ความแต่ละฝ่าย โจทก์ร่วมจะทำการร้องขอถือเอาฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาของโจทก์ร่วมและขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาของโจทก์ไม่ได้.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 340, 340 ตร., 83 วรรคกลาง และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำคุก 20 ปีของกลางริบ ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 109,500 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ธิษฐานว่าของกลางนอกนั้นให้คืน  
เจ้าของ

โจทก์ฎีกา

โจทก์ร่วมยื่นคำร้องขอถือเอาฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาของโจทก์ร่วมและขอ  
อนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องฎีกาของโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สิทธิในการยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา มาตรา 216 นั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัวของคู่ความแต่ละ  
ฝ่าย โจทก์ร่วมจะถือเอาฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาของโจทก์ร่วมและขอแก้ไขเพิ่มเติม  
ฎีกาของโจทก์ไม่ได้ การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมถือเอาฎีกาของโจทก์เป็น  
ฎีกาของโจทก์ร่วมและอนุญาตให้โจทก์ร่วมแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาของโจทก์นั้นไม่ชอบ  
ด้วยกระบวนการพิจารณา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย แล้วฟังข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐาน  
โจทก์มีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยจะมีได้กระทำความผิดควรยกประโยชน์แห่งความ  
สงสัยให้แก่จำเลย

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น